P U T U S A N

Nomor 930/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Asmara Dana**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /20 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yong Panah Hijau Gg Wakaf Lingk. 3 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 930/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 930/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASMARA DANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa hak atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASMARA DANA dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu dengan berat netto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) buah dompet berwarna orange;
- 1 (satu) buah pipet sendok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ASMARA DANA pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Yong Panah Hijau Gg. Wakaf Lingk.3 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi JOHAN ANDRY LUBIS, saksi ALEXANDARIUS, saksi M. SAFII, saksi TEGUH TRI S

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Belawan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ASMARA DANA melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu di rumah yang beralamat di Jalan Yong Panah Hijau Gg. Wakaf Lingk. 3 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan. Mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi-saksi menuju ke rumah tersebut yang beralamat di Jalan Yong Panah Hijau Gg. Wakaf Lingk. 3 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sesampainya di rumah yang dicurigai tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berusaha kabur lalu Terdakwa membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna orange yang berisi 2 (dua) buah plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok dari tangan Terdakwa ke atas tanah teras rumah tersebut sehingga selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

Bahwa kemudian ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu dan barang bukti yang disita saksi-saksi dari Terdakwa tersebut diatas ialah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. MURNI (DPO) yakni Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram dari Sdr. MURNI (DPO) dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Yong Panah Hijau Gg. Wakaf Lingk. 3 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan. Bahwa adapun Terdakwa dalam membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. MURNI (DPO) tersebut ialah dilakukan dengan tujuan untuk menjualkan narkotika jenis shabu kepada pembeli yang mana setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram dari Sdr. MURNI (DPO) tersebut kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam 3 (tiga) buah plastik bening dan selanjutnya terhadap 1 (satu) buah plastik bening berisi shabu telah berhasil terdakwa jual pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, sehingga pada saat ditangkap, narkotika jenis shabu yang ada pada diri terdakwa ialah tersisa 2 (dua) buah plastik bening berisi shabu yang disimpan terdakwa didalam dompet berwarna orange yang kemudian disita saksi-saksi pada saat penangkapan terdakwa tersebut. Bahwa terhadap uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 075/III/POL-10009/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cp.Labuhan Deli yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.ALMI AMBIYA, 2. MALA KARTIKA, SE dengan laporan penimbangan sebagai berikut: 2 (dua) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram. Barang bukti tersebut atas nama ASMARA DANA.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 1292/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., 2. R. FANI MIRANDA, S.T. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama ASMARA DANA berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ASMARA DANA pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Yong Panah Hijau Gg. Wakaf Lingk.3 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi JOHAN ANDRY LUBIS, saksi ALEXANDARIUS, saksi M. SAFII, saksi TEGUH TRI S (para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Belawan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ASMARA DANA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki narkotika jenis shabu di rumah yang beralamat di Jalan Yong Panah Hijau Gg. Wakaf Lingk. 3 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan. Mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi-saksi menuju ke rumah tersebut yang beralamat di Jalan Jalan Yong Panah Hijau Gg. Wakaf Lingk. 3 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sesampainya dirumah yang dicurigai tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa berusaha kabur lalu Terdakwa membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna orange yang berisi 2 (dua) buah plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok dari tangan Terdakwa ke atas tanah teras rumah tersebut sehingga selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

Bahwa kemudian ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu dan barang bukti yang disita saksi-saksi dari Terdakwa tersebut diatas ialah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. MURNI (DPO) yakni Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB memperoleh narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram dari Sdr. MURNI (DPO) dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Yong Panah Hijau Gg. Wakaf Lingk. 3 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan. Bahwa setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram dari Sdr. MURNI (DPO) tersebut, kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam 3 (tiga) buah plastik bening, yang mana pada saat ditangkap, narkotika jenis shabu yang ada pada diri terdakwa ialah tersisa 2 (dua) buah plastik bening berisi shabu yang disimpan terdakwa didalam dompet berwarna orange yang kemudian disita saksi-saksi pada saat penangkapan terdakwa tersebut. Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 075/III/POL-10009/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cp.Labuhan Deli yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.ALMI AMBIYA, 2. MALA KARTIKA, SE dengan laporan penimbangan sebagai berikut: 2 (dua) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram. Barang bukti tersebut atas nama ASMARA DANA.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 1292/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., 2. R. FANI MIRANDA, S.T. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama ASMARA DANA berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOHAN ANDRY LUBIS, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap seorang laki yang bernama Asmara Dana;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Yong Panah Hijau Gg. Wakaf Lingk.3 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna orange yang berisi 2 (dua) buah plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok dari tangan Terdakwa dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr. MURNI (DPO), yang mana setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis shabu seberat 1 (satu) gram dari Sdr. MURNI (DPO) kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam 3 (tiga) buah plastik bening;

- Bahwa narkotika tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli dan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi M SAFII, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap seorang laki yang bernama Asmara Dana;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Yong Panah Hijau Gg. Wakaf Lingk.3 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah dompet berwarna orange yang berisi 2 (dua) buah plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok dari tangan Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr. MURNI (DPO), yang mana setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram dari Sdr. MURNI (DPO) kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam 3 (tiga) buah plastik bening;
- Bahwa narkotika tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa kepada pembeli dan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Asmara Dana** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yakni sehubungan dengan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narktoika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Yong Panah Hijau Gg. Wakaf Lingk.3 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna orange yang berisi 2 (dua) buah plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok dari tangan Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr. MURNI (DPO), yang mana setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram dari Sdr. MURNI (DPO) kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam 3 (tiga) buah plastik bening;
- Bahwa Narkotika tersebut adalalah untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli dan hasil uang penjualan Narkotika jenis shabu tersebut telag habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu dengan berat netto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah dompet berwarna orange;
- 1 (satu) buah pipet sendok.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, didalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 1292/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., 2. R. FANI MIRANDA, S.T. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama ASMARA DANA berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Yong Panah Hijau Gg. Wakaf Lingk.3 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna orange yang berisi 2 (dua) buah plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok dari tangan Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika tersebut adalah dengan cara membeli dari Sdr. MURNI (DPO), yang mana setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram dari Sdr. MURNI (DPO) kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam 3 (tiga) buah plastik bening;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Narkotika tersebut adalalah untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli dan hasil uang penjualan Narkotika jenis shabu tersebut telag habis Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : **Asmara Dana** dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Yong Panah Hijau Gg. Wakaf Lingk.3 Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna orange yang berisi 2 (dua) buah plastik bening berisi shabu dan 1 (satu) buah pipet sendok dari tangan Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu dan barang bukti yang disita saksi-saksi dari Terdakwa tersebut diatas ialah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. MURNI (DPO) yakni Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram dari Sdr. MURNI (DPO) dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Yong Panah Hijau Gg. Wakaf Lingk. 3 Kel. Labuhan Deli Kec. Medan Marelan Kota Medan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. MURNI (DPO) tersebut ialah dilakukan dengan tujuan untuk menjualkan narkotika jenis shabu kepada pembeli yang mana setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram dari Sdr. MURNI (DPO) tersebut kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam 3 (tiga) buah plastik bening dan selanjutnya terhadap 1 (satu) buah plastik bening berisi shabu telah berhasil terdakwa jual pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, sehingga pada saat ditangkap, narkotika jenis shabu yang ada pada diri terdakwa ialah tersisa 2 (dua) buah plastik bening berisi shabu yang disimpan terdakwa didalam dompet berwarna orange yang kemudian disita saksi-saksi pada saat penangkapan terdakwa tersebut. Bahwa terhadap uang hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjualan narkotika jenis shabu tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor: 075/III/POL-10009/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cp.Labuhan Deli yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.ALMI AMBIYA, 2. MALA KARTIKA, SE dengan laporan penimbangan sebagai berikut: 2 (dua) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram. Barang bukti tersebut atas nama ASMARA DANA.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 1292/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., 2. R. FANI MIRANDA, S.T. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama ASMARA DANA berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu dengan berat netto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) buah dompet berwarna orange, 1 (satu) buah pipet sendok, Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung progam pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Asmara Dana** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Asmara Dana** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) buah plastik klip bening berisi shabu dengan berat netto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram;
   - 1 (satu) buah dompet berwarna orange;
   - 1 (satu) buah pipet sendok.

   Dirampas untuk dimusnahkan,

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H. Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Silvia Pratiwi Yunisari, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H.	Muhammad Kasim, S.H., M.H.
Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)